

ב:

עין משפט‏**נר מצוה**‏

י' א מיי' פער' מנ'ל' מער'ק' הלכ' י'.

שיטה מקובצת

^[6] מאן שמעת ליה כר (בדקתני) (ורגיא) קרבן מלמד שמתנדבין עצים רבי כר. ויש לה קדושת הגוף. דאילו רבנן אין לה קדושת הגוף ויכול לפדותה אבל לרבי הוי קדושת הגוף כמש' כמו במנחה. גליון: (ו' רבי עיין תוס' לקמן (דף פ"ה ע"ב): א' מבטא בעיא: (ו' רבי אומר עצים קרבן הון וחיבת מנחה נמחק: (ס' וזמיר וגם חיבת ודם נמחק: (ו' כתיב: (ו' גזרין משום החשיב שראויין למובת למערכת דלאחר שחייתה המערכת סדורה הוי נתינים עליה ב' גזיר עצים: (ט' ונאמ' הסי' ומה' טעונים הגשה כמנחה: (ט' דקיש' עצים למנחה הסי' ואח"כ מה' קמיצה המתנדב שני גזירין מבקע כלא קומצו קטמים ודקס' ונותן על המערכה ואח"כ נותן האחרים הסי' ומה' עצים טעונים ומהמנדב: (י' וכלל מה הפרט שאחרים באים לה חובה אף: (י' מנחה דאילו חסד מנחה: (י' נסכים ונסיב יין א'ין: (י' ולרבי יתורה. ע"י כותס' זבחים (דף ג"ז ע"א): (י' משום: (תוס') זבחים (דף ג"ז ע"א): (דף י'): (י' וא"כ מבי' לראב"ד וחיבתו מאי שנא ליתא שם: (י' דאיתן נקטתו וי"ל דאין לך מנחת גידה שן ישראל שאינה נקמצת. מהר"ם: (ס' וד"ה כסור כן נימא בעצים לרבי וחיבתו כאן עצים נמחק:

אדרבה דם הוה ליה לרבווי ב'. ומינה ללא חשיב פיגול דדס וקומץ לא מייחייב עליהו משום פיגול כדלמרינן בהקומץ וזוטא (לעיל דף יד.) דלינהו גופייהו מתירין ניניהו אבל אצרים חייבים עלייהו משום פיגול: **נפסל** בשקיעת החמה במותה. בריש מי שהיה טמא (פסחים ד' נז.) דלמרינן דמשקיעת החמה עד זאת הכוכבים ד' מילין לר' יהודה הקשה ר"ת דבסוף כמה מדליקין (שנת דף לה.) משמע שזו דלרבי יהודה משתשקע החמה עד ט' הלילה שני חלקי מיל ומירן ר"ת דמשתשקע החמה משמע סוף שקיעת החמה שכבר שקעה החמה אבל משקיעת החמה משמע ממחילת שקיעה מדע מדלאמרי' (שנת דף כא:) גבי נר חנוכה מלזוהי משתשקע החמה ואי בתחילת שקיעה דהכא גבי דם בתחילת שקיעה איירי צטיהרא ולפיכך שקיעת החמה נמי כדעכא גבי דם בתחילת שקיעה איירי וניחא טפי משום דלמרינן בסוף איזהו מקומן (זבחים דף נז.) מנין לדם שנפסל

בשקיעת החמה שנאמר ביום הקריבו את זבחו ביום שאתה וזבח אתה מקריב ואי בסוף שקיעה קאמר למה לי קרא פשיטא דנפסל צלילה דאין יכול לזורקו דכמיז ביום לומו ויעמוד השחר פשיטא דפוסלת בו דומיא דאימורים ופי' שם בקונטרס דנ"מ אס' עלה לגבי מוצח משום דאין לינה מועלת בראשו של מוצח וקשיא למ"ד מועלת מאי איכא למימר ואין לומר דליתטריך משום דקיל' גבי דם אס' עלה לא ירד הואיל וכן כשר באימורים ואס' מועלו לגבי מוצח הוה אמינא דיכול לזרוק י"ל משום דבהא פלוגתא היא דרבנ גמליאל ור' יהושע דר' יהושע אמר ירד ולרבנ גמליאל לא ירד וכי מימא דליתטריך משום דס"ד ללא מיפסיל צלילה כי היכי דאין חייבין עליו משום פיגול וזמיר כדליתא בסוף כל הגשר (חולין דף קח.) הרי עמים ולזונה דאין חייבין עליהן משום נותר לרבי שמעון ואפילו הכי מיפסלי צלילה כשקדשו כבלי שרת וכי מימא משום דלפינין מדס' דלמא שאני דם דמתיר ולפי מה שפרש' רבינו תם דמיייר

בתחלת שקיעה וניחא וכן משמע בפי' מי שהיה טמא (פסחים דף נז.): דשחיטה אסורה מתחילת שקיעה גבי מי שהיה דרך רחוקה דקאמר ההם איזוהי דרך רחוקה מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין וזוהי תם דהיינו חמשה עשר מילין מפלגא דיומא עד שקיעת החמה ולא חשיב (ס' ד' מילין דמשקיעת החמה עד זאת הכוכבים ואי לא מיפסלא דם עד זאת הכוכבים אס' כן הוי שעת שחיטה ומיזוה קשיא אי בתחילת שקיעה קאמר הכי ממעט לה מציום הקריבו הא עד זאת הכוכבים יוס' הו' דכתיב (מנחה ד') והיה לנו הלילה למשמר והיום מלאכה ואשכחנ' נמי שקיעת החמה דליתרי' בסוף שקיעה כגון זאת הכוכבים כדלמרינן בפרק הריני נזיר מן הגרוגרת (נזיר דף טו.) כגון דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה והיינו צדין השמשות כדאמר עלה בפרק כיצד זולין (פסחים דף פא.) ביראה צין השמשות וגם בפירקין (לקמן דף לו:) כל המניח ספילין אחר שקיעת החמה עובר בשעה והיינו צלילה מדקאמר רבה בר רב הונא ספק חשיכה ספק אינה חשיכה לא חוץ' ולא מניח ועוד אמרינן בתוס' (נענית דף יג.) כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמייה תענית ^[6] ומנהג אבותינו תורה היא שהכל נוהגין עד זאת הכוכבים ויש לומר דלעולם נפקא ליה שפיר תחילת שקיעה מציום דאס' אינו ענין לסוף שקיעה דנפקא מציום לומוו תנהו ענין לתחילת שקיעה ויש מפרשים דמן התורה אינו נפסל עד זאת הכוכבים אלא רבנן עבדו הרחקה ופסלוהו מתחילת שקיעה והעמידו דצריהם במקום כרת לענין דרך רחוקה כדי שיהו זריזין למהר לצא וקשיא דא"כ ליחשציה ^[6] (בסוף) פסחים בסוף האשה (דף נז.) צהדי הנך שהעמידו דצריהם במקום כרת ויש לומר דלא חשיב אלא מידי (דלא) דהוו חידוש אבל זה אינו חידוש אס' תקון כדי שימהרו לצא דהכי נמי לא חשיב תחיתב יצלתו והצבתו מחוץ לתחום והרבתו וצאון גופיה יש לחלק צין מנ' לו מת קודם חלות למת לו אחר חלות דמשמע בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף נז.) ואפילו הכי לא חשיב לה והשתא הא דלמרינן בפי' המנחות והנסכים (לקמן דף קא:) וצריש מעילה (דף ו.) לפני זריקה מועלין זו ומוקי לה דקצליה סמוך לשקיעת החמה דלא הוה שהות למזריקה ההוא מעילה דרבנן דעד זאת הכוכבים יש שהות לזורקו ומיזוה קשיא דלמרינן בסוף איזהו מקומן (זבחים דף נז.) קדשים הנאכלים ליום אחד מחשבין דמנן משתשקע החמה דאי חישב לזורקו לאחר שקיעה מיד הוי פיגול דהוי מחשב חוץ לזמנו ואין לומר פיגול דרבנן דהא דומיא דאימורים ובשר קדשים איירי דהוי פיגול דאורייתא ולא קמני בשר קדשי קדשים מחזות ואילך דזמן אכילתו מדרבנן וי"ל דההיא שקיעה בסוף שקיעה דהיינו זאת הכוכבים כמו שפרש' ר"ת דמשתשקע שמוע סוף שקיעה ה' :

מלמד שמתנדבים עצים ב'. הא דפליגי הכא רבי ורבנן דלרבנן נדבה ולרבי קרבן גמור היינו כשאמר הרי עלי שני גזירי עצים אלו למזבח דתנתיא בתוספתא דשקלים (פ"ג) האומר הרי עלי עמים מביא דמי שני גזירי עצים ונותן לשופר ^[6] ולוקחין כהנים בהן עצים ומקריבין אותן על גבי המזבח ונילוחים מהן ואין מועלין בהן ואס' הקריבן בחוץ פטור ואס' אמר הרי עלי שני גזירי עצים אלו למזבח כהן מקבלן הימנו ומקריבן לגבי מוצח ואין ינלוחין בהם ^[6] אבל מועלין בהם ואס' הקריבן בחוץ פטור ואילו ואלו נוספין בלשכת דיר העצים ואס' תאמר תאמי' קאמר מאן שמעת ליה דלאמר עזיס' קרבן רבי היא והא לרבנן נמי איקריב קרבן ולא בעו מליחה וי"ל דמדקאמר עזיס' ודס' משמע ליה דחשיצי קרבן גמור כדס' והיינו כרזי: **לרבר'י** רבי עציס' שעונין קמיציה. ואס' תאמר (י"ל) מ"ש דרבי מקיש עזיס' למנחה ויזיר מלשאר קרבנות ויש לומר דהאי קרבן דמרזי מינה עזיס' מקרבנן דגבי מנחה דריש לה בתורת כהנים וא"ת מנלן דמקשינן למנחה דנקמלצת האיכא מנחות טובא י"ל דאין נקמלות ויש לומר דלגבי מנחה הנקמלצת כתיב (ויקרא ג') ונפש כי תקריב קרבן מנחה ואס' תאמר ומה קמיה שייך בעזיס' הא אין בהם שריים וכולן נשרפין ויש לומר דאשכחן כי האי גוונא בריש ואלו מנחות (דף עז:) לר' שמעון דמנחת חוטא של כהנים נקמלצת הקומץ קרב לעזמו והשריים קריבין לעזמן והוא הדין ימינ' וקידוש כלי:

הקומץ רבה פרק שלישי מנחות

דס נפסל בשקיעת החמה. דאינו ראוי לזרוק צלילה דכמיז ביום לומוו את בני ישראל להקריב וגו' (ויקרא ז' ח') ודס' למחר נפסל צלילה כדלמרינן בתוס' זבחים בפרק איזהו מקומן (דף נז.) מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה תלמוד לומר ביום הקריבו את זבחו וגו' (והתם לייף לה שפיר וכן קומץ דלעיל מציום לומוו

^[6] כתב זאת המורה לעולה ולמנחה וגו' ^[6] אבל אצרי עולה התויר להקריב כל הלילה כדלמרינן צהאי פירקין (דף ו:) מנלן ^[6] מנא השמש כלומר לאחר צא השמש ומקטירן כל הלילה: **קרבן**. נפש כי תקריב קרבן מנחה וגו': **שני גזירי**. שני בעניות גדולות: **וכן הוא אומר**. דעניס' קרבן מקמיר. ולהכי נקט שני גזרין ^[6] דילפינן מקמירי פרק שלשי' דמסכת יומא (דף גז.) ח': **לדברי רבי**. דמקיש עזיס' זו ל'למליחה ולהצריך הגשה כמנחה טעונין קמיהא כמנחה והמתנדב שני גזרין יביא עזיס' אחרים להסיקן: **דס מעל מנחתך נפקא**. ומרי מעוטי למה לי נימא

קרבן כלל מעל מנחתך פרט כל קרבנך חזר וכלל י' אף כל שאחרים באין לו חובה ולא דס' דאין אחרים באין לו חובה דהשתא ליכא למיפריך אי מה י"א מנחה שמתרת אף כל כי' דאס' כן ^[6] דמדרכית בצד דלחמרי' באין חובה לה כל הנך וצאד דמתיר מרזית דס' אף כל למעוטי מאי בשלמא למאי דהוה סליק אדעמינן מעיקרא י"ל ^[6] (ואע"ג) דאף כל הוה ממעט נמי עזיס' ^[6] הוה מצי למיפריך דנרביז) בצד אחרים באין חובה כל הנך וצאד דמתיר מרזית לדם ^[6] (וגרבי דס' בצד דמתיר) ואף כל למעוטי עזיס' שאין אחרים באין להס' חובה ואין מתירין ולהכי איצטריך מעל מנחתך יתירא למעוטי דס' אבל השתא דלמרת עזיס' אחרים באין חובה להס' אי מרזי דס' בצד דמתיר אף כל למעוטי מאי י"ל (קראינ' למאי תאמ' מנחת) דדרשינן מינה לעיל אף כל שאחרים באין להס' חובה אבל מידי אחרניא לא מאי תאמ' למעוטי: (ואנסכים. יז') אין אחרים באין לו חובה:

דתנאי

ההם דשחיטה אסורה מתחילת שקיעה גבי מי שהיה דרך רחוקה דקאמר ההם איזוהי דרך רחוקה מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין מפלגא דיומא עד שקיעת החמה ולא חשיב (ס' ד' מילין דמשקיעת החמה עד זאת הכוכבים ואי לא מיפסלא דם עד זאת הכוכבים אס' כן הוי שעת שחיטה ומיזוה קשיא אי בתחילת שקיעה קאמר הכי ממעט לה מציום הקריבו הא עד זאת הכוכבים יוס' הו' דכתיב (מנחה ד') והיה לנו הלילה למשמר והיום מלאכה ואשכחנ' נמי שקיעת החמה דליתרי' בסוף שקיעה כגון זאת הכוכבים כדלמרינן בפרק הריני נזיר מן הגרוגרת (נזיר דף טו.) כגון דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה והיינו צדין השמשות כדאמר עלה בפרק כיצד זולין (פסחים דף פא.) ביראה צין השמשות וגם בפירקין (לקמן דף לו:) כל המניח ספילין אחר שקיעת החמה עובר בשעה והיינו צלילה מדקאמר רבה בר רב הונא ספק חשיכה ספק אינה חשיכה לא חוץ' ולא מניח ועוד אמרינן בתוס' (נענית דף יג.) כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמייה תענית ^[6] ומנהג אבותינו תורה היא שהכל נוהגין עד זאת הכוכבים ויש לומר דלעולם נפקא ליה שפיר תחילת שקיעה מציום דאס' אינו ענין לסוף שקיעה דנפקא מציום לומוו תנהו ענין לתחילת שקיעה ויש מפרשים דמן התורה אינו נפסל עד זאת הכוכבים אלא רבנן עבדו הרחקה ופסלוהו מתחילת שקיעה והעמידו דצריהם במקום כרת לענין דרך רחוקה כדי שיהו זריזין למהר לצא וקשיא דא"כ ליחשציה ^[6] (בסוף) פסחים בסוף האשה (דף נז.) צהדי הנך שהעמידו דצריהם במקום כרת ויש לומר דלא חשיב אלא מידי (דלא) דהוו חידוש אבל זה אינו חידוש אס' תקון כדי שימהרו לצא דהכי נמי לא חשיב תחיתב יצלתו והצבתו מחוץ לתחום והרבתו וצאון גופיה יש לחלק צין מנ' לו מת קודם חלות למת לו אחר חלות דמשמע בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף נז.) ואפילו הכי לא חשיב לה והשתא הא דלמרינן בפי' המנחות והנסכים (לקמן דף קא:) וצריש מעילה (דף ו.) לפני זריקה מועלין זו ומוקי לה דקצליה סמוך לשקיעת החמה דלא הוה שהות למזריקה ההוא מעילה דרבנן דעד זאת הכוכבים יש שהות לזורקו ומיזוה קשיא דלמרינן בסוף איזהו מקומן (זבחים דף נז.) קדשים הנאכלים ליום אחד מחשבין דמנן משתשקע החמה דאי חישב לזורקו לאחר שקיעה מיד הוי פיגול דהוי מחשב חוץ לזמנו ואין לומר פיגול דרבנן דהא דומיא דאימורים ובשר קדשים איירי דהוי פיגול דאורייתא ולא קמני בשר קדשי קדשים מחזות ואילך דזמן אכילתו מדרבנן וי"ל דההיא שקיעה בסוף שקיעה דהיינו זאת הכוכבים כמו שפרש' ר"ת דמשתשקע שמוע סוף שקיעה ה' :

מלמד שמתנדבים עצים ב'. הא דפליגי הכא רבי ורבנן דלרבנן נדבה ולרבי קרבן גמור היינו כשאמר הרי עלי שני גזירי עצים אלו למזבח דתנתיא בתוספתא דשקלים (פ"ג) האומר הרי עלי עמים מביא דמי שני גזירי עצים ונותן לשופר ^[6] ולוקחין כהנים בהן עצים ומקריבין אותן על גבי המזבח ונילוחים מהן ואין מועלין בהן ואס' הקריבן בחוץ פטור ואס' אמר הרי עלי שני גזירי עצים אלו למזבח כהן מקבלן הימנו ומקריבן לגבי מוצח ואין ינלוחין בהם ^[6] אבל מועלין בהם ואס' הקריבן בחוץ פטור ואילו ואלו נוספין בלשכת דיר העצים ואס' תאמר תאמי' קאמר מאן שמעת ליה דלאמר עזיס' קרבן רבי היא והא לרבנן נמי איקריב קרבן ולא בעו מליחה וי"ל דמדקאמר עזיס' ודס' משמע ליה דחשיצי קרבן גמור כדס' והיינו כרזי: **לרבר'י** רבי עציס' שעונין קמיציה. ואס' תאמר (י"ל) מ"ש דרבי מקיש עזיס' למנחה ויזיר מלשאר קרבנות ויש לומר דהאי קרבן דמרזי מינה עזיס' מקרבנן דגבי מנחה דריש לה בתורת כהנים וא"ת מנלן דמקשינן למנחה דנקמלצת האיכא מנחות טובא י"ל דאין נקמלות ויש לומר דלגבי מנחה הנקמלצת כתיב (ויקרא ג') ונפש כי תקריב קרבן מנחה ואס' תאמר ומה קמיה שייך בעזיס' הא אין בהם שריים וכולן נשרפין ויש לומר דאשכחן כי האי גוונא בריש ואלו מנחות (דף עז:) לר' שמעון דמנחת חוטא של כהנים נקמלצת הקומץ קרב לעזמו והוא הדין ימינ' וקידוש כלי:

אפי'ק

מסורת הש"ס

(א' זבחים טז.) (ב' לקמן קו.) (ג' רש"ק מ"ז, ד') שם, (ד' משילת יז: פ"ט ב' מילתא דרבה ורב פפא מהוהו, (ה' ולתמר נפסל צ"ק, (ו' ויקרא ז', (ז' וצ"ל (ח' ויקרא ז', (ט' מנלמה ולהשם מעלן, (י' למליחה ולהשם כמנחה צריך קמיהא כמנחה הסי' לחיז' דיה צריבין עזיס' המתנדב סי'. צ"ק, (כ' דאע"ג סי' דמריב בצד לחמיס' צ"ק, (ג' ס"א דמריב איתן, (ד' צ"ק מ"ז, (ה' וקראי. צ"ק, (ס' ושי' לעמ' בראי, (ט' הילת תלמא רביע צ"ק, (י' ה' מילין. צ"ק, (י' ונע"פ חוסי' פ"ו דל. דיה' ממעלין, (ק' וצ"ל ממשל, (ר' ונע"פ חוסי' זכוס' נז. דיה' מנין וכל הוה שתיימו שם על צידן, (ט' וכהניס' לקחין כהן. צ"ק, (י' ומעילס' הכס'. צ"ק,

תורה אור השלם

1. והתקוללות הפלגו על קרבן העצים הבתרים הלזים והעל' להקריב לכות אלהיו לבית אבותיו לעיתים מוקדשים שנה בשנה לכער על מזבח יי אלהיו ככתוב בתורה:

תחמה י' לה

הגהות הב"ח

(א') רש"י דיה' דס' מעל וחי' דאס' כ' דמדמרזיבית דלל וי' וצאד דממיר מרזית להם ג"כ וגרבי דס' וחי' למעוטי מאי א"כ קראי למאי:

מוסף רש"י

קרבן. נפש כי תקריב קרבן מנחה (ויקרא ג.) וכן הוא אומר. דעניס' אקריב קרבן וטעונין הגשה. כקן דחיות מערזית כמנחה עצים שעונין קמיציה. שרסקון לעניס' דקין עד שטול מהס' מלא קוממו עצים. שהמתב אדם טעונין עזיס' להסיקן ענפי הקדש כסא קרבנות (ויקרא טו.) שיח' מן העזיס' מעט בקומצו וקטירי חתלה, דהואיל ומקיש לזו למנחה שטעונין מלא והגשה טעונין נמי קמיהא עצים. אותן עזיס' טעונין עזיס' אחרים להקטיר עליהן כמו שאר קרבן (מסעי' יט:).